МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, Факс: (976-11) 32 02 84,
И-мэйл: info@nhrcm.gov.mn, Вэбсайт: www.nhrcm.gov.mn

2022.04.12 № 02/357

танай _____-ны №_____-т

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН
САЙД Х.НЯМБААТАР ТАНАА

Таны 2022 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн 1/1704 дугаар, 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 1/1933 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн Эрүүгийн хууль болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдэд холбогдох саналаа хавсралтаар гарган хүргүүлж байна.

Хавсралт 7 хуудастай.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН

D:\2022 on\A5. month4.docx

150030008

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний
Комиссын 2022 оны 04 дүгээр сарын 12-
ны өдрийн 04/134 дугаар албан бичгийн
хавсралт 1

Нэг. Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд:

1. Төслийн 13.16 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Хохирогчийн хүсэл зоригийн эсрэг хүч хэрэглэж, хүч хэрэглэхээр заналхийлж, хулгайлж, эмзэг байдлыг нь далимдуулж гэрлэсэн, гэрлэх ёслол, гэрлэх зан үйл үйлдсэн нь хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн шинжгүй бол ...“ гэсний дараа “хүн хулгайлах гэмт хэргийн шинжгүй бол” гэж нэмж оруулах;

2. Төслийн 13.17 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан “...хэрэг шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эсрэг гэмт хэргийн шинжгүй бол” гэснийг хасч “хүнийг хүчээр алга болгох гэмт хэргийн шинжгүй бол” гэж нэмж тусгах. Учир нь Эрүүгийн хуулийн Хорин нэгдүгээр бүлэгт “хүнийг хууль бусаар хорих” гэмт хэрэгтэй төсөөтэй, ялган зүйлчлэхэд эргэлзээ төрүүлэхүйц гэмт хэргийн шинжийг хуульчлаагүй байна;

3. Төслийн 17.16 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Кибер орчинд залилах” гэсний “кибер орчин” гэсэн нэр томьёо нь хэт өргөн хүрээг хамарч байгаа тул нэг мөр ойлгох талаар хуулийн тайлбар хийх. Тухайлбал, “Кибер гэмт хэргийн тухай” конвенцын 2 дугаар бүлгийн 8 дугаар зүйлд “Компьютер ашиглан залилан үйлдэх энэхүү конвенцын оролцогч талууд хууль батлах шаардлагатай бусад арга хэмжээ авах замаар зөвшөөрөлгүйгээр, санаатайгаар бусдын эд хөрөнгөнд хохирол учруулах зорилготой доор дурдсан үйлдэлд дотоодын хуулийн дагуу эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ гэсэн байх ба гадаад улс орны хууль тогтоомжид “компьютер болон бусад мэдээллийн төхөөрөмжид хууль бусаар халдаж, залилах замаар...” гэж оруулсан байна. Энэ талаарх мэдээллийг хавсралт 2-оос харна уу;

   Мөн зүйлийн “Кибер орчинд хууль бусаар халдаж мэдээллийг нэмэх, өөрчлөх, устгах, гэмтээх, нуух замаар” гэсний дараа “залилж, эсхүл бусдыг хууран мэхэлж, төөрөгдөлд оруулж...” гэсэн шинжийг нэмэх;

4. Төслийн 18.24 дүгээр зүйлд заасан “Үнийн хөөрөгдөл, бараа, бүтээгдэхүүний хомсдол үүсэх талаар илтэд худал мэдээлэл тараах” гэмт хэргийн “илтэд худал мэдээлэл” гэсэн нэр томьёог хэрхэн ойлгох талаар хуулийн тайлбар хийх;

5. Төслийн 20.20 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан “Тамирчинд допинг хэрэглэхийг зөвлөсөн...” гэж заасны “зөвлөсөн” гэснийг тайлбарлах шаардлагатай байна. Тухайлбал, “зөвлөгөө” авсан тамирчин допингийг сайтар мэдэж, сайн дураар хэрэглэж байгааг хохирогч гэж үзэх нь эргэлзээтэй байх учир “зөвлөсөн” гэснийг хасч “хууран мэхлэгдсэн” эсхүл “төөрөгдсөний улмаас допинг хэрэглэсэн бол” гэж оруулах;

6. Төслийн 29.12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан “Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгай чиг үүрэгтэй байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтан, прокурор, шүүгч хүнийг хууль бусаар саатуулсан, баривчилсан, хорьсон” гэсний дараа “Хүчээр алга болгохоос бүх хүнийг хамгаалах тухай олон улсын конвенцын 2 дугаар зүйлд нийцүүлэн “хулгайлах” үйлдлийг нэмэх;

7. Төслийн 11.7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг 2 удаа давхардсаныг засах. Мөн зүйлийн 2, 3, 4, 5 дахь хэсэгт заасан хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулах гэсэн томьёолол нь энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан “байнга” гэсэн агуулгаар ойлгогдож байх тул боловсронгуй болгох шаардлагатай байна. Учир нь гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүнд нэг удаагийн үйлдлээр халдаж төслийн 11.7 дугаар зүйлийн 2, 3,

4, 5 дахь хэсэгт заасан хохирол, хор уршиг учруулсан тохиолдолд энэ зүйл хэсгээр зүйлчлэх, эсхүл Эрүүгийн хуулийн 10.1 дүгээр зүйлийн 2.2.8 дахь хэсэг болон 11.1.2, 11.4 дүгээр зүйлийн 2.1, 11.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан хүндрүүлэх шинжийн алинаар нь зүйлчлэх эсэх нь ойлгомжгүй байна.

Эрүүгийн хуулийн 11.7 дугаар зүйлд заасан гэр бүлийн хүчирхийллийн шинжийг бүрдүүлж буй "байнга" гэх ойлголтын нэр томьёоны тодорхойлолтыг Эрүүгийн хуулиар тодорхойлох. Гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнд "байнга" гэх ойлголтыг хэрхэн тодорхойлох, нэг мөр ойлголтгүй байгаа нь практикт хуульчдын дунд эргэлзээтэй байдлыг төрүүлж, ихэнх гэмт хэрэг зөрчлөөр зүйлчлэгдэж, хүчирхийлэл үйлдэгчийн хүлээх хариуцлагыг бууруулж, хохирогчийг эрсдэлд оруулж байна.

Зөрчлийн тухай хуульд заасан хүсэл зоригийнх нь эсрэг тодорхой үйлдэл хийх, хийхгүй байхыг албадсан, бусадтай харилцахыг хязгаарласан гэсэн үйлдлүүдийг Эрүүгийн хуулийн 11.7 дугаар зүйлд нэмж оруулах.

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд заасан сэтгэл санааны ба эдийн засгийн хүчирхийллийн хэлбэрүүдийг Эрүүгийн болон Зөрчлийн тухай хуульд нарийвчлан тусгах. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн агуулгад "хүсэл зоригийнх нь эсрэг тодорхой үйлдэл хийх, хийхгүй байхыг албадсан" гэдгийг сэтгэл санааны хүчирхийлэлд багтаасан бөгөөд үүнийг хэрхэн ойлгох талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлах нь зүйтэй. Тухайлбал, олон улсад "албадан хяналтандаа байлгах" гэсэн ойлголтыг хохирогчийг гэмтээх, шийтгэх, айлгах зорилгоор биед нь халдах, бэлгийн харьцаанд албадах, заналхийлэх, доромжлох, сүрдүүлэх болон хүчирхийллийн бусад аргыг ашиглах үйлдэл эсвэл давтагддаг үйлдлүүд гэж үзэх ба түүнчлэн хохирогчийг тусламж авах боломжтой хүнээс тусгаарлах, нөөц боломжийг нь хувийн ашиг сонирхлын үүднээс мөлжин ашиглах, хохирогч өөрийгөө авч явах, эсэргүүцэх, зугтахад шаардлагатай хөрөнгө мөнгөгүй байлгах, өдөр тутмын үйл хөдлөлийг нь хянах замаар хохирогчийг дуулгавартай, хүчирхийлэгчээс хамааралтай байлгахад чиглэсэн олон төрлийн үйлдэл багтана" хэмээн тодорхойлдог байна.

Гэр бүлийн гишүүд, хамаатан, хамт амьдардаггүй хүмүүсийг хуулийн үйлчлэлд хамруулахын тулд Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд болон эрүүгийн холбогдох хууль тогтоомжид заасан тодорхойлолтуудыг уялдуулах. Эрүүгийн хуульд "гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаа" гэж гэр бүлийн гишүүд, бусад шалтгаанаар хамт амьдарч байгаа, гэрлэлт нь цуцлагдсан, бусад шалтгаанаар хамт амьдарч байгаад больсон хүн, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, асрамжийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа хүн, тэдгээрийн асрамжид байгаа хүмүүсийн хоорондын харилцааг ойлгоно" гэсэн бол Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд илүү өргөн хүрээтэйгээр гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцааг тодорхойлсон нь давуу талтай болжээ. Иймд Эрүүгийн хуулийн 10.4 дүгээр зүйлд заасан тайлбарыг 11.7 дугаар зүйл рүү шилжүүлэх, түүнчлэн Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн агуулгаар өргөжүүлэн томьёолох нь зүйтэй.

Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуульд гэр бүлийн хүчирхийллийн бусад хэлбэр болох сэтгэл санааны, эдийн засгийн, бэлгийн хүчирхийллийн төрлийг нэмж хуульчлах.

8. Төслийн 18.17 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Энэ гэмт хэргийн улмаас их хэмжээний хохирол учруулсан, эсхүл энэ гэмт хэргийг байнга тогтвортой ..." гэсэн нэр томьёог гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэргийн шинжид заасан "байнга" гэсэн нэр томьёоноос хэрхэн ялгах талаар оновчтой тодорхойлж тайлбар хийх;

9. Төслийн 21.12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн төрийн албан хаагч гэсний дараа "хэн нэгэн хүн буюу гуравдагч этгээдээс" гэж, мөн хэсгийн тайлбар мэдүүлэг авах

гэсний дараа "мэдээ сэлт" авах гэж "Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенц"-ын заалттай тус тус нийцүүлэх.

Төсөлд шинээр нэмэх саналын талаар:

10. Эрүүгийн хуулийн 6.13 дугаар зүйлд ял эдлэхэд саад болохуйц өвчнөөр өвчилсөн тохиолдолд ял эдлэхээс чөлөөлөх үндэслэлд хорт хавдрын II шат буюу түүнээс хүнд хэлбэрээр оношлогдсон бол түр хугацаанд ял хойшлуулах, эсхүл өөр ялаар солих зохицуулалт оруулах.

11. Эрүүгийн хуулийн 7.4 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Гэмт хэрэг үйлдэх үедээ хэрэг хариуцах чадваргүй байсны улмаас эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ авагдсан хүний хэрэг хариуцах чадваргүй байдал арилсан бол шүүхээс уг албадлагын арга хэмжээг зогсоох тухай шийдвэр гаргана." гэж заасан. Гэтэл оюуны хомсдол, шизофрени зэрэг эмгэгийн үед хэрэг хариуцах чадваргүй байдал арилахгүй гэж мэргэжилтнүүд үздэг тул энэ зохицуулалт хэрэгжих боломжгүй байх тул холбогдох нэмэлт өөрчлөлтийг тусгах;

12. Эрүүгийн хуулийн 7.4 дүгээр зүйлийн 9 дэх хэсэгт "Шүүх гэмт хэрэг үйлдсэн хүний хувийн байдал, гэмт хэрэг үйлдсэн нөхцөл, согтуурах, мансуурах донтой байдлыг харгалзан сэтгэл заслын, донтох зуршлын эсрэг эмчилгээ хийлгэх эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ оногдуулж болно." гэж заажээ. Гэтэл сэтгэл заслын болон донтох зуршлын эсрэг эмчилгээг албадан эмчлэхэд бэрхшээлтэй. Тухайлбал, эмчлүүлэгчийн эмчилгээ нь эмнэлзүйн стандарт, удирдамж, зааврын дагуу хийгддэг тул эмчилгээний төрлийг шүүх бус эмчлэгч эмч л сонгох боломжтой юм. Иймд дээрх зүйл, хэсэгт байгаа "...сэтгэл заслын, донтох зуршлын эсрэг эмчилгээ" гэснийг хасах.

13. Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 7.4 дүгээр зүйлийн 7-д "Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээний төрөл, дэглэм, хугацааг шинжээчийн дүгнэлтийг харгалзан шүүх тогтооно." гэж заажээ. Судалгаанаас харахад ихэнх тохиолдолд шүүхээс дэглэмийг сэтгэцийн эмгэг судлалын ердийн ба тусгай эмнэлэгт гэж заасан байх бөгөөд сэтгэцийн эмгэгийн энгийн тасагт эмчлүүлж буй эмчлүүлэгчидтэй албадлагын арга хэмжээ хэрэглэсэн этгээд хамт эмчлүүлж холилдох нөхцөл байдал бий болсон. Монгол Улсын хэмжээнд Сэтгэцийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний төвийн Шүүхийн сэтгэц эмгэг судлалын клиникт эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлж байгаа тул "дэглэм" гэж тусгах шаардлагагүй. Иймд дээрхи зүйл, хэсэгт "...тухайн этгээдийн сэтгэцийн байдал, үйлдсэн гэмт хэргийн нийгмийн аюулын шинж чанар, хэр хэмжээг харгалзан албадлагын арга хэмжээний төрлийг тогтооно." гэсэн өөрчлөлт оруулах.

Хоёр. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд:

1. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.5 дугаар зүйлийн 1.1-1.5 дахь заалтад эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж болохгүй тохиолдлыг заасан бөгөөд энэ заалтын 1.2-т гэмт хэргийн хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан тохиолдолд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж болохгүй байхаар тусгасан боловч хэргийн зүйлчлэлийг хүндрүүлж буюу өөр зүйл, ангиар зүйлчлэн эрүүгийн хэрэг үүсгэж шалгаж, цагдан хорьж тухайн хүний эрх зүйн байдлыг дордуулж, эрхийг нь зөрчих тохиолдол түгээмэл байгаа тул үүнийг хязгаарлах зохицуулалтыг энэ заалтад нэмэх;
2. Төслийн 9/-д "14.15 дугаар зүйл. Хувийн батлан даалт" гэсэн зүйлийг шинээр нэмэхээр тусгасан байх ба энэ зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Батлан даагч нь хоёроос доошгүй байна.", 3 дахь хэсэгт " ... гарсан бүх зардлыг батлан даагчаар нөхөн төлүүлнэ." гэж тус тус зохицуулжээ. Яллагдагч, шүүгчдэгч мөрдөн байцаалт,

шүүхээс оргон зайлсан тохиолдолд хоёр батлан даагч хариуцлагыг ямар байдлаар хүлээх, үүнтэй холбоотой зохицуулалтыг тусгах;

3. Төслийн 11/20.1 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн " ... хуулийн 14.1 дүгээр зүйлийн 1.2,1.4-т заасан таслан сэргийлэх арга хэмжээг нэн тэргүүнд хослуулан хэрэглэх ..." гэж заасан нь одоо хүчин төгөлдөр мөрдөж буй Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14.1 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн "Энэ зүйлийн 1.4, ...-д заасан таслан сэргийлэх арга хэмжээг бусад таслан сэргийлэх арга хэмжээтэй давхардуулж авахгүй." гэж заасантай нийцэхгүй байгааг анхаарах;
4. Төслийн 1/"1.2 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэг" гэснийг Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт тусгаж, өөрчлөн найруулах, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 2.15 дахь заалт байгааг анхаарч төслийн 4/-ийг өөрчлөх, төслийн 5/"6.2 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсэг"-ийн "... 1 дэх хэсгийн" гэснийг "2 дахь хэсгийн" гэж, мөн төслийн 12/-ын болон холбогдох хэсэг дэх "дүрс харж ярих боломжтой холбоо мэдээллийн хэрэгсэл" гэснийг "дуу-дүрсний хэрэгсэл" гэж өөрчлөх. Түүнчлэн хуулийн төслийг боловсруулахдаа Засгийн газрын 2016 оны 59 дүгээр тогтоолын хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан "Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах аргачлал"-ын 3.1.2-т заасан дарааллыг баримтлахыг анхаарах.

Төсөлд шинээр нэмэх саналын талаар:

5. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 19.3 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэгт "Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад прокурор хяналт тавьж, уг арга хэмжээг зогсоох, хугацааг сунгах, тухайн шүүгдэгч эдгэрсэн нь эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлтээр тогтоогдвол эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх эсэхийг шүүхээр шийдвэрлүүлнэ." гэж тус тус заасан боловч уг арга хэмжээг зогсоох, хугацааг сунгах үндэслэл тодорхойгүй, асран хамгаалах хүнгүй этгээдийн эрүүл мэндийн байдал засарч сайжирвал тухайн этгээдийг хэний асрамжид шилжүүлэх нь тодорхойгүйгээс бүх насаар нь эмчлэхэд хүрээд байна. Иймд Эрүүгийн хянан шийдвэрлэх тухай хуульд эрүүл мэндийн байдал нь засарч сайжирсан хүний эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээг ямар үндэслэлээр зогсоох, хугацааг сунгах, мөн асран хамгаалах хүнгүй этгээдийг хэрхэхийг тодорхой болгох.

6. Эрүүгийн хуулийн 7.4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэгт "Гэмт хэрэг үйлдэх үедээ хэрэг хариуцах чадвартай байсан боловч хэрэг шалган шийдвэрлэх үед хэрэг хариуцах чадваргүй болсны улмаас эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ авагдсан хүний хэрэг хариуцах чадваргүй байдал арилсан бол шүүхээс уг албадлагын арга хэмжээг зогсоож ял оногдуулна." гэж, мөн Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 19.3 дугаар зүйлийн 7-д "Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад прокурор хяналт тавьж, уг арга хэмжээг зогсоох, хугацааг сунгах, тухайн шүүгдэгч эдгэрсэн нь эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлтээр тогтоогдвол эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх эсэхийг шүүхээр шийдвэрлүүлнэ." гэж тус тус заасан боловч уг албадлагын арга хэмжээг биелүүлж байгаа газрын шүүх эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээг зогсоох, ял оногдуулах асуудлыг нэг дор шийдвэрлэх боломжгүй, хэрхэн ял оногдуулах нь тодорхойгүй байна. Иймд Эрүүгийн хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 19 дүгээр бүлэгт эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээг зогсоож, уг этгээдийг мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах байгууллагад шилжүүлэх тухай зохицуулалт оруулах.

7. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 19.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт "Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх саналтайгаар хэргийг шүүхэд шилжүүлэх прокурорын шийдвэрт гэмт хэрэг үйлдсэн нь тогтоогдсон байдал ба эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээг хэрэглэх үндэслэлийг бичнэ." гэж заасан боловч судалгаанаас харахад ихэнх хэрэгт прокурор яллах дүгнэлт үйлдэн шүүхэд шилжүүлсэн, шүүхээс шийтгэх тогтоол гаргасан байна. Түүнчлэн Эрүүгийн хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 19 дүгээр бүлэгт прокурорын

саналыг шүүх хүлээн авч шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх ажиллагаа болон шүүхийн шийдвэрлэх асуудал тодорхойгүй, шүүхээс ямар эрхийн акт гаргах талаар зохицуулалт байхгүй байна. Иймд энэ талаар Эрүүгийн хянан шийдвэрлэх тухай хуульд тусгах.

Гурав. Дагалдах хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналын талаар

1. Зөрчлийн тухай хуулийн 2.3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Сэтгэцийн эмгэгийн улмаас өөрийн үйлдлийн бодит шинж чанар, аюулыг ухамсарлах, өөрийн үйлдлээ удирдан жолоодох чадваргүй хүнийг хэрэг хариуцах чадваргүйд тооцно." гэж, 3 дахь хэсэгт "Зөрчил үйлдэх үедээ хэрэг хариуцах чадваргүй байсан хүнд шийтгэл оногдуулахгүйгээр хуульд заасан эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэж болно." гэж тус тус заасан. Зөрчил үйлдсэн этгээдэд авсан эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай болон Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд тусгаагүй, практикт хэрэгжүүлэхэд бэрхшээл тулгарч байна. Иймд холбогдох хуульд энэ талаар тодорхой зохицуулалт оруулах.

Эрүүгийн хуулийн төслийн 17.16 Кибер орчинд залилах

Кибер орчинд хууль бусаар халдаж мэдээллийг нэмэх, өөрчлөх, устгах, гэмтээх, нуух замаар бусдын эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхийг шилжүүлэн авсан бол гэсэн байна.

1. Залилах гэмт хэргийн үйлдлийн арга болох бусдыг залилах үйлдлийг хуульчлаагүй байна. Иймд "Кибер орчинд хууль бусаар халдаж мэдээллийг нэмэх, өөрчлөх, устгах, гэмтээх, нуух замаар бусдыг залилж эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхийг шилжүүлэн авсан бол" гэж өөрчлөх. Эсхүл "Бусдыг залилах зорилгоор кибер орчинд хууль бусаар халдаж мэдээллийг нэмэх, өөрчлөх, устгах, гэмтээх, нууж бусдын эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхийг шилжүүлэн авсан бол" гэж нэмэлт өөрчлөлт оруулах.
2. Кибер орчинд мэдээлэл хадгалагдах уу? Компьютер болон бусад мэдээлэл дамжуулах төхөөрөмжинд мэдээлэл хадгалагдах уу? (Жишээ нь: фэйсбүүк хэрэглэгчийн мэдээлэл нэврэх нэр нууц үгийн мэдээлэл фэйсбүүк орчинд биш фэйсбүүк компаний серверт хадгалагддаг) Иймд кибер орчинд мэдээлэл хадгалагдах эсэх дээр тусгай мэдлэгтэй мэргэжилтнээс зөвлөгөө авах.
3. Бусад орны жишгээс үзэхэд (БНСУ, ХБНГУ, АНУ гэх мэт улсууд) Компьютер болон бусад мэдээллийн төхөөрөмжид хууль бусаар халдаж мэдээллийг нэмэх, өөрчлөх, устгах, гэмтээх, нуух замаар бусдыг залилж гэж хуульчилсан байна.
4. "Кибер орчинд залилах" гэсэн томъёолол хэтэрхий өргөн хүрээтэй байна. Олон улсын жишгээр "Компьютерийн залилан" гэж хуульчлах

"Кибер гэмт хэргийн тухай" конвенцын 2 дугаар бүлгийн 8 дугаар зүйл.

Компьютер ашиглан залилан үйлдэх энэхүү конвенцын оролцогч талууд хууль батлах шаардалагатай бусад арга хэмжээ авах замаар зөвшөөрөлгүйгээр, санаатайгаар бусдын эд хөрөнгөнд хохирол учруулах зорилготой дор дурдсан үйлдэлд дотоодын хуулийн дагуу эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ.

А. Компьютерын өгөгдлийг шинээр нэмэх, засах, устгах, нуух

Б. Өөрийн буюу бусад эдийн засгийн ашиг, давуу тал бий болгох, залилан хийх эсвэл залилан мэхлэх зорилгоор компьютерын сүлжээний үйл ажиллагаанд саад хийх гэх тусгайлан зүйл заалт болгон оруулжээ.

БНСУ-ын Эрүүгийн хуулийн 348 дугаар зүйл.

Компьютер болон бусад мэдээллийн төхөөрөмжид хууль бусаар халдаж, хуурамч болон зохисгүй мэдээлэл эсвэл хууль бус тушаал оруулах, мэдээллийн өөрчлөн залилж энэ үйлдлээсээ эд хөрөнгийн ашиг болж буй эвсэл гуравдагч этгээдээс ашиг олж өгч буй иргэнийг, 10 жилээс дээшгүй хугацаагаар хорих ялаар хорих, эсхүл 20сая воноос хэтрэхгүй торгууль ногдуулна.

Япон улсын Эрүүгийн хуулийн 246.2 дугаар зүйл.

Хуурамч өрөгдөл оруулах, эсхүл компьютерт зөвшөөрөлгүй халдах замаар эд хөрөнгийн эрх олж авах, халдах, өөрчлөхтэй холбоотой хуурамч цахилгаан соронзон бичлэгийг үүсгэж ашиг олоход хүргэсэн этгээд, бусдын бизнес эрхлэх, эсвэл эд хөрөнгийн эрхийг олж авхын тулд хуурамчаар нэвтрэх, алдах, өөрчлөхтэй холбоотой программ зохиосон

АНУ-ын 1030 дугаар зүйлийн 4 дүгээр хэсэгт;

Мэдсээр байж, залилан мэхлэх зорилгоор компьютерт хамгаалагдсан мэдээлэлд зөвшөөрөлгүйгээр нэвтрэх, эсхүл зөвшөөрөгдсөн хандалтаас хэтэрсэн мөн ийм үйлдэл төлөвлөж залилан мэхэлж бусдын эд хөрөнгийг авсан үйлдэлд 1 жилийн хугацаанд 5000 доллараас хэтрэхгүй бол торгох, 5-20 жил хорих ялаар шийтгэдэг

Герман улсын Эрүүгийн хуулийн 263а дугаар зүйл. Компьютерын залилан

1. Өөртөө болон гуравдагч этгээдэд эд хөрөнгийн давуу байдал үүсгэхийн тулд буруу зохион бүтээсэн программаар, худал эсвэл бүрэн бус мэдээллээр, зөвшөөрөлгүй мэдээлэл ашиглан эсвэл үйл явцад зөвшөөрөлгүйгээр нөлөөлөх зэргээр мэдээлэл боловсруулах ажиллагааны үр дүнд нөлөөлж бусдад хохирол учруулсан бол таван жил хүртэл хугацаагаар хорих эсвэл торгох ял шийтгэнэ.
2. Энэ хуулийн 263 дугаар зүйлийн 2-6 дахь хэсэг үүнд хамаарна.
3. Ийм төрлийн гэмт хэрэг үйлдэх зорилгоор компьютерын программ үйлдвэрлэх, өөртөө олж авах буюу бусад этгээдэд олж өгөх, зарах, хадгалах, эсвэл бусдад үлдээх зэргээр энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан гэмт хэрэгт бэлтгэсэн бол гурван жил хүртэл хугацаагаар хорих эсвэл торгох ял шийтгэнэ.